

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือทำให้สิ่งนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยปราศจากเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเสียเอง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการนั้นเสียเอง พร้อมทั้งได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระับ หรือมีผลกระทบต่อการสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินพิพาทแล้วบางส่วน แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เมื่อต่อมาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าจะเข้าดำเนินการทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินพิพาท ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รวมทั้งมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีข้อความทำนองเดียวกันไปยังผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบว่าเข้าดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ได้ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิติสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสองขึ้นมาใหม่ และมิใช่การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด สำหรับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๓๘๖๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และหนังสือ ที่ ทส ๐๙๑๑.๖๐๑/๓๐๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นเพียงการชี้แจงตอบข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและยืนยันว่า คำสั่งของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว หนังสือทั้งสองฉบับไม่ได้มีผลกระทบต่อการสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองขึ้นมาใหม่ เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามความในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔๘/๒๕๕๘)



กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองรายซึ่งอ้างว่าเป็นราษฎรผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าร้อยละพันวัง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าไผ่-ป่าแก ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือรื้อถอน แกไข พืชผล อาสิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าไผ่-ป่าแก บริเวณป่าร้อยละพันวัง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยึดโดยปราศจากข้อสงสัยว่า ศาลจังหวัดและศาลอุทธรณ์ได้เคยมีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานบุกรุกก่อสร้างแผ้วถางป่าอันเป็นป่าต้นน้ำลำธารภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไผ่-ป่าแก ให้จำคุกผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งที่ดินพิพาทในคดีนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินตามคำพิพากษาของศาลข้างต้น หากแต่มีพื้นที่ส่วนที่ถูกบุกรุกเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้โต้แย้งว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นภรรยาในฐานะบริวาร ย่อมถูกผูกพันตามผลแห่งคำพิพากษาศาลข้างต้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ เหนือแปลงที่ดินพิพาทนั้นได้อีก กรณีถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้โดยนิยัตินัย อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๔/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทรายในท้องที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดนครพนมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณีมีมติให้ยกเลิกโซนนิ่งเพื่อการดูดทรายในท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับอนุญาต และมติที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับการต่อใบอนุญาตดูดทรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น เมื่อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดมีหน้าที่พิจารณาเบื้องต้นแล้วเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต กรณี กพด. มีมติอนุญาต ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ

แต่หากไม่อนุญาตต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ประกอบการดูทรายหยุดประกอบการ โดยทันที จึงเห็นได้ว่า มติของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูทรายประจำจังหวัดนครพนม ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ที่เห็นชอบให้ยกเลิกโซนนิ่งเพื่อการดูทรายในท้องที่ที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับใบอนุญาต และมติที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับการต่อใบอนุญาตดูทราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเพียงกระบวนการภายในของฝ่ายปกครองเพื่อพิจารณาหรือเตรียมการ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตดูทรายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ยังมีได้มีผลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือกระทบต่อ สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด อันจะถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงยังไม่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า มีผู้เสียหายร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า พนักงานขาย ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหลอกลวงให้ผู้เสียหายทำสัญญาขายและโอนทะเบียนรถยนต์ รวมทั้ง ออกใบจองรถยนต์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ จังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้กระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจพิจารณา รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา และมีมติให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำร้องเรียน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองไม่มีอำนาจรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากผู้ยื่นคำร้องเรียนไม่ใช่บุคคล ที่กฎหมายให้อำนาจ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้กระทำการให้เกิดความเสียหายดังกล่าว จึงยื่นฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการรับเรื่องร้องเรียนและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งการดำเนินการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการดำเนินการสอบสวนและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจึงเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณา ภายในของเจ้าหน้าที่หรือการพิจารณาทางปกครอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการสอบสวนเพื่อสรุปข้อเท็จจริงประกอบพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการพิจารณาก่อนที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ



ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคำร้องจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการ โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสถานภาพแห่งสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่ชุมชนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรารุด จังหวัดตรารุด ฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตให้บริษัท ส. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมและขนส่ง การสาธารณสุข โภคกิจ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตต่อผู้อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการในชุมชนท้องถิ่นนั้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในอาคาร รวมทั้งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวก



ความสะดวกแก่การจราจร อันเนื่องมาจากการออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น ซึ่งกรณีนี้ เฉพาะเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคาร หรือบุคคล ซึ่งความเป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารที่ถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคาร ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อหลักฐานตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีที่อยู่อาศัยในตำบล วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นท้องที่เดียวกันกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ออกใบอนุญาตให้บริษัท ส. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง แต่ผู้ฟ้องคดี ทั้งเจ็ดไม่แสดงหลักฐานต่อศาลว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือ ติดต่อกับอาคารตามที่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุญาตให้ก่อสร้างหรือไม่ อย่างไร ซึ่งศาลปกครอง ชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดชี้แจงในประเด็นดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ทั้งเจ็ดทำคำชี้แจงต่อศาล นอกจากนี้ ในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นผู้ฟ้องคดี ทั้งเจ็ดกล่าวอ้างแต่เพียงว่ามีที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เท่านั้น โดยไม่แสดงหลักฐานว่ามีที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุญาตให้ก่อสร้างแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ชี้แจงหรือ แสดงหลักฐานต่อศาลว่าการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ความเป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับผลกระทบในเรื่องใด เพียงแต่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการในชุมชนตำบลวังกระแจะเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย จากความไม่มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของอาคาร การเกิดอัคคีภัย หรือความสะดวก แก่การจราจร จากการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองออกคำสั่งห้ามมิให้บริษัท ส. ใช้หรือเข้าไปในอาคาร และให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว นั้น เป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกคำสั่งห้ามมิให้บริษัท ส. หรือบุคคลใด ๆ ใช้หรือเข้าไปในอาคาร และไม่ออกคำสั่งให้บริษัท ส. รื้อถอนอาคาร เนื่องจาก เป็นการออกไปอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขได้ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้มีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อให้ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่ามีข้อพิพาทหรือ ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้เดือดร้อน



หรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบสี่รายซึ่งเป็นประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ และเป็นผู้รับฟังหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาจากสถานีวิทยุในเครือข่ายของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทำการกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ผ่านทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สวนแสงธรรม และเป็นผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสถานีวิทยุดังกล่าว ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑ (นนทบุรี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สวนแสงธรรม ดำเนินการแก้ไขความสูงของสายอากาศหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการออกอากาศของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีข้อความระบุให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สวนแสงธรรม จะต้องดำเนินการขออนุญาตมี ใช้อุปกรณ์ หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ วัน มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และต้องยุติการออกอากาศ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบสี่รายเห็นว่ากรกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบสี่รายไม่สามารถรับฟังหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาจากสถานีดังกล่าวได้ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น เห็นว่า ข้อพิพาทจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และมีสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวตามข้อ ๑๘ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่จะต้องไปว่ากล่าวต่อกัน

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ราย เป็นเพียงประชาชนผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูแลรักษา และรับฟังการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สวณแสงธรรม คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุในเครือข่ายของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือเป็นผู้มีสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวตามข้อ ๑๘ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง และไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายอันเนื่องจากการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๗/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ใน ๓ ภารกิจ คือ ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ และภารกิจโทรคมนาคม แต่ไม่ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกในภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีมติและการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งตำแหน่งในอีก ๓ ภารกิจที่เปิดรับสมัครได้ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ที่พิพาท และให้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกใหม่ให้ชอบด้วยมติที่ประชุมข้างต้น นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และเคยปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี รวมทั้งเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ได้



ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีตัดสินใจไม่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ทั้งสามภารกิจตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี โดยประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีได้มีการเปิดรับสมัครในครั้งนั้นด้วย จึงเป็นการตัดสินใจไม่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตัวผู้ฟ้องคดีเอง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าประกาศรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดีมีรูปแบบไม่ตรงตามมติที่ประชุม กสทช. และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครไว้ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นใบสมัครได้นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้ว แต่กลับไม่ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ย่อมเป็นการตัดสินใจไม่สมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งดังกล่าวโดยตัวของผู้ฟ้องคดีเองอีกเช่นกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากประกาศรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

กรณีฟ้องว่า การที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) อนุญาตให้บริษัท พ. ก่อสร้างอาคารร้านค้าในพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมพื้นที่ประมาณ ๙ ไร่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการนำพื้นที่สีเขียวด้านติดถนนสุขุมวิทไปแสวงประโยชน์ในทางธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขออนุญาตของรัฐที่ให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และเป็นการนำชุมชนเข้าใกล้เขตอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่รายซึ่งมีที่พักอาศัยใกล้เคียงบริเวณดังกล่าว และเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์อ่าวบางละมุงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่สีเขียวดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้สร้างไปแล้วทั้งหมดออกจากพื้นที่สีเขียว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านติดกับถนนสุขุมวิททดแทนพื้นที่สีเขียวทั้งหมด นั้น โดยที่การปรับปรุงที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มาเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้บริการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการพาณิชย์กรรม และผู้ประกอบการอื่น เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีขึ้น นอกจากนี้ การออกแบบ การก่อสร้าง และบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก

และให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และผู้ประกอบการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม ก็เป็นกิจการที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดสรรพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมตามความเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละประเภทตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่รายเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ห่างจากบริเวณที่พิพาทประมาณ ๕-๗ กิโลเมตร มิใช่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหรือใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หรือเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม หรือผู้ประกอบการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่รายจะเห็นว่า การจัดสรรพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังโดยการอนุญาตให้บริษัท พ. ก่อสร้างอาคารร้านค้าในพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่รายโดยตรงและเป็นการเฉพาะตัว อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่รายเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) จำนวน ๒ ฉบับ โดยอ้างว่าหนังสือทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวออกทับที่ดิน ส.ค. ๑ ของนาย ช. บิดาผู้ฟ้องคดี และให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ช. เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ อันเป็นการครอบครองที่ดินมือเปล่า (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์) ต่อมา เมื่อนาย ช. ถึงแก่ความตาย นาย ป. นาย ภ. นาย น. และผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยไม่ปรากฏว่ามีทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ช. ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองที่ดินจากบุคคลที่ยึดถือที่ดินดังกล่าวไว้ภายในหนึ่งปีนับแต่เวลาที่บุคคลดังกล่าวได้เข้าครอบครองที่ดิน ดังนั้น บุคคลข้างต้นรวมทั้งผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นแล้วตามมาตรา ๑๓๖๗ ประกอบกับมาตรา ๑๓๗๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ให้แก่นาย ป. และนาย ภ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่มีการยื่นคำขอไว้ไม่ว่าจะเป็นการออกให้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็เป็นเรื่อง



ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับบุคคลทั้งสองดังกล่าว กรณีไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างใด แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะไปยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดทุ่งสงแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ช. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับผิดชอบเป็นสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่บริษัท ฮ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งประกอบกิจการโรงแรมของบริษัท พ. ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้น แต่กรรมการบริษัทได้ตกลงขายที่ดินข้างต้นโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว นั้น เมื่อการจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัท พ. กับบริษัท ฮ. ซึ่งการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนระหว่างคู่สัญญาดังกล่าว ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีย่อมได้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการจดทะเบียนเช่นนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า บริษัท พ. เป็นผู้เสียหาย ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทย่อมได้แก่กรรมการของบริษัทเท่านั้น ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท พ. ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบเป็นสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๓/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า การที่นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียน และจำหน่ายรายการบุคคลและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากฐานข้อมูลการทะเบียน รวมทั้งการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คืนสัญชาติไทย และทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งยกเลิกการระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน



ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่า การออกคำสั่งเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร รวมทั้งการสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนายทะเบียนอำเภอ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘/๒ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นนายทะเบียนจังหวัดตามมาตรา ๑๐ วรรคสี่ และมาตรา ๘/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียน และการจำหน่ายรายการบุคคลและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากรฐานข้อมูลการทะเบียน รวมทั้งการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ จึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด ทั้งนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม เนื่องจากเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนฯ อันเป็นกฎหมายเฉพาะในกรณีนี้แล้วปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดหรือยกเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ การสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร การจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัตรประจำตัวหรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยสัญญาชาติได้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกล่าว ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยตรงในการดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ดังนั้น ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๓/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีขอใช้คำสิทธิใหม่ทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเห็นของกรมบัญชีกลางดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แก้ไขความเห็นข้างต้น นั้น ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ



ในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบ สำนักงานรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นเช่นใดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องมีคำสั่ง ตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว โดยหน่วยงาน ของรัฐไม่มีอำนาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ความเห็นของกระทรวงการคลังจึงเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้ คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและหน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่มีผู้ใดต้องรับผิด ในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐจึงต้องมีคำสั่งตาม ความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากก่อให้เกิดคำสั่ง ที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นวัตถุประสงค์ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาล เพิกถอน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการคลัง ประกอบกับกรณีนี้หากศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลางไว้พิจารณา ก็จะทำให้กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงาน ทางปกครองที่มีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดี คงมีแต่ หน่วยงานของรัฐเข้ามาต่อสู้คดี อันเป็นการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากหน่วยงาน ของรัฐย่อมเห็นด้วยกับคำฟ้องที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิด และหากศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์เพื่อยืนยันความเห็นของตน ซึ่งอาจทำให้การตรวจสอบกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ กระทรวงการคลังมีส่วนสำคัญในการดูแลทรัพย์สินของรัฐไม่อาจใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง หลังจากคดีถึงที่สุดแล้ว หากกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางขอพิจารณาคดีใหม่ ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็อาจมีปัญหาในการพิจารณาว่า กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางเป็นคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจ ถูกกระทบจากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งหากเห็นว่ากระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลางมีสิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ก็จะเป็นภาระให้ต้องพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง และทำให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควร ดังนั้น ศาลปกครองจึงสามารถรับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้อง กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และบริษัท ม. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากเห็นว่า กระบวนการสอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจนได้ผู้ชนะการสอบราคาตามประกาศดังกล่าว ได้ปล่อยให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นหมอกควัน อันมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควันในประเทศไทยโดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นตัวแทนจำหน่าย มิได้ยื่นซองเสนอราคาในการสอบราคา พิพาทต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๑/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ที่ได้รับคำสั่งให้ระงับการรับผิดชอบงานในหน้าที่ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่แต่งตั้งให้รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แทนผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง ดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารงานของผู้รักษาการแทน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๑-๙๖๒/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสองรายซึ่งเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสองรายเป็นผู้สอบผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาฯ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา



สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บัญชีรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้อยุติการดำเนินการเพื่อให้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองรายจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคราวประชุมดังกล่าวนั้น เห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองราย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่สอบผ่านเกณฑ์การตัดสินร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพิ่มเติม ได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้พิจารณาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศขึ้นบัญชีผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองราย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนอื่น ๆ ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินร้อยละ ๖๐ เป็นผู้ผ่านการสรรหาเพิ่มเติม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์การตัดสินร้อยละ ๖๐ เพิ่มเติม ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองรายเห็นว่า มติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติข้างต้นได้ตามเงื่อนไขการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองรายไม่ได้ประสงค์ที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ดังกล่าว โดยได้ร่วมกับกลุ่มผู้สอบผ่านเกณฑ์การตัดสินร้อยละ ๖๐ รายอื่น และประธานเครือข่ายครูและผู้บริหารแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้ทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และมีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบและยืนยันจำนวนตำแหน่งว่างอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยืนยันข้อมูลว่าอัตราว่างตามประกาศรับสมัครถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติรับทราบและให้อยุติเรื่อง จึงเห็นได้ว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เป็นเพียงการพิจารณาทบทวนมติเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เกี่ยวกับจำนวนอัตราที่ว่างตามประกาศรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมว่าเป็นไปโดยถูกต้องหรือไม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราว่างตามประกาศรับสมัครดังกล่าวถูกต้องแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง โดยมีได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงความเห็น ข้อกฎหมาย หรือข้อเท็จจริงใด ๆ เพิ่มเติมจากมติเดิม มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ จึงมิได้ก่อหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสองรายที่มีอยู่ก่อนที่จะมีมติดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสองรายจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๓/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๐๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. นั้น เมื่อหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเพียงการตอบข้อหารือภายในฝ่ายปกครอง ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย อำเภอเหล่าเสือโก้ก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแก้ว อำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย อำเภอเหล่าเสือโก้ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแม้จะได้กระทำโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู



และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. และเป็น การย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก็ตาม แต่โดยที่คำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหายในหน้าที่การงาน โดยต้องสูญเสีย โอกาสใช้ผลงานและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเดิมเพื่อใช้ขอรับการประเมินพิจารณา ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้น และใช้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ ได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญซึ่งเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น ผู้ฟ้องคดียอมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรงจากผลของ คำสั่งย้ายดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายต้องให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่พิพาท อันเป็นคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกระบวนการ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในส่วนที่ได้รายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ. เป็นอธิการบดีฯ และมติของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ให้การรับรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ. ดังกล่าวเป็นอธิการบดีฯ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงใด ๆ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็น อธิการบดีฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี เรื่อง กำหนด วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีตามข้อบังคับ และประกาศดังกล่าว จนได้รายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ. และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติ ให้การรับรองบุคคลข้างต้นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีฯ จึงไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่ประการใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๙๐/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีส่งเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่เบิกเกินสิทธิคืนคลังเป็นเงินจำนวน ๙๑,๐๙๔ บาท นั้น เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๓/๓๙๓๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ดังกล่าว ไม่ปรากฏถ้อยคำที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมุ่งประสงค์ให้หนังสือข้างต้นนั้นเกิดผลทางกฎหมายอันเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีอย่างไร เป็นแต่เพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ากรมบัญชีกลางแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกคืนเงินดังกล่าวเท่านั้น อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือตอบปฏิเสธที่จะคืนเงินดังกล่าวไปแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าหนังสือฉบับดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงหนังสือทวงถามหนี้ธรรมดาเช่นเดียวกับหนังสือทวงถามหนี้สินในทางแพ่งเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่คืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นเรื่องของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่จะต้องไปใช้สิทธิทางศาลต่อไป กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากหนังสือทวงถามหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔/๒๕๕๙ และที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและเป็นพระลูกวัดของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะรื้อถอนอาคารของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และจะทุบทำลายอาคารกุฏิของพระภิกษุ โดยไม่มีอำนาจ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง กำหนดบัญชีโบราณวัตถุสถาน ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และเพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารของวัดกัลยาณมิตรรวมหาวีหารทุกฉบับ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประกาศโฆษณาขอโทษผู้ฟ้องคดีและวัดกัลยาณมิตรรวมหาวีหารว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่มาเป็นเวลา ๖๖ ปี กรณีไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดกัลยาณมิตรรวมหาวีหารเป็นโบราณสถาน ทางหนังสือพิมพ์หรือวารสารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือวารสารของวัดต่าง ๆ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดบัญชีโบราณวัตถุสถาน ความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำบัญชีโบราณวัตถุสถานที่อยู่ในประเทศไทยขึ้นไว้ส่วนหนึ่งประกอบด้วย โบราณวัตถุสถานในวัดและสถานที่อื่น ๆ ทั้งในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ทั้งหมด ๓๖ แห่ง รวมทั้งโบราณวัตถุสถานของวัดกัลยาณมิตรรวมหาวีหารด้วย ซึ่งผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศและคำสั่งที่พิพาท คือ วัดกัลยาณมิตรรวมหาวีหาร อย่างไรก็ตาม มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วัดมีสองอย่าง (๑) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (๒) สำนักสงฆ์ วรรคสอง บัญญัติว่า ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล วรรคสาม บัญญัติว่า เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป มาตรา ๓๗ บัญญัติว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ (๑) บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี (๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม (๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ (๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล และมาตรา ๓๘ บัญญัติว่า เจ้าอาวาสมีอำนาจ ดังนี้ (๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด (๒) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด (๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยในวัด ทำงานภายในวัด หรือให้ทำทัณฑ์บนหรือให้ขอมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติดิดคำสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เจ้าอาวาสมีอำนาจที่จะดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในวัด และเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดย่อมอยู่ภายใต้อำนาจการบริหารจัดการดูแลของเจ้าอาวาส รวมถึงผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นพระภิกษุที่อาศัยอยู่ในวัด มิได้มีอำนาจใด ๆ ตามกฎหมายหรือสิทธิพิเศษอื่นใดที่จะแสดงเจตนาแทนวัดกัลยาณมิตรรวมหาวีหารได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอาศัยอยู่ในอาคารของวัดดังกล่าว แต่สิทธิอาศัยดังกล่าวก็มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจที่จะแสดงเจตนาใด ๆ แทนวัดกัลยาณมิตรรวมหาวีหารได้ตามกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนวัดกัลยาณมิตรรวมหาวีหารหรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ผู้ฟ้องคดีจึงยอมไม่อยู่ในบังคับของประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะเข้ารื้อถอนอาคารของ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๔๙/๒๕๕๙ ที่ ๕๐/๒๕๕๙ ที่ ๕๑/๒๕๕๙ ที่ ๕๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๓/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๕/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๗/๒๕๕๙ ที่ ๒๑๘/๒๕๕๙ ที่ ๒๒๑/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๐/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๒/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๓/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๕/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๖/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๗/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๘/๒๕๕๙ ที่ ๒๓๙/๒๕๕๙ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๙ ที่ ๒๔๑/๒๕๕๙ ที่ ๒๔๓/๒๕๕๙ และที่ ๒๔๔/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดในฐานะประชาชนชาวไทยผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี ฟ้องว่า มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่กำหนดแนวทาง การปรับโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ส่งผลให้สินค้าต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้น และทำให้เอกชน รายใหญ่ได้รับประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น นั้น โดยที่มาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา พลังงานของประเทศ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มอบหมายได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ใช้อำนาจ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีให้อำนาจหน้าที่



ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดอ้างว่าตนเป็นประชาชนชาวไทย ผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี จึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดฟ้องคดีนี้มาในฐานะประชาชนชาวไทยและในฐานะผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี โดยอ้างว่าราคาก๊าซแอลพีจีตามราคาในตลาดโลกมิได้มีราคาสูงอย่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติ ซึ่งพิจารณาได้จากใบเสนอราคาซื้อขายก๊าซแอลพีจีที่มีการเสนอขายจริงและซื้อขายได้จริงจากบริษัทต่างประเทศ ๒ บริษัท ซึ่งทั้งสองบริษัทมีราคาส่งถึงประเทศไทยไม่เกิน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐ ต่อตัน และสามารถส่งถึงไทยได้หลายแสนตันต่อเดือนในราคาคงที่ทั้งปีไม่เกิน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการกำหนดราคาต้นทุนเฉลี่ยที่คำนวณได้ ๔๙๘ เหรียญสหรัฐ ทำให้ราคาก๊าซแอลพีจีไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นได้ว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมิได้ประสงค์ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีไม่ให้มีราคาสูงกว่าที่เคยกำหนด แต่ประสงค์ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการมีมติของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๙/๒๕๕๘)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ เมกกะเฮิรตซ์ ออกประมูลทำให้บริษัท ทีโอทีฯ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเดิมบริษัท ทีโอทีฯ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำคลื่นความถี่ข้างต้นไปให้บริการ